

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5353/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย
จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.รษฎากร มาตรา , มาตรา 65 ตี (1

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาตรา

หน้าที่จะนำไปจำหน่ายเป็นหนี้สูญในการคำนวณกำไรสุทธินั้นต้องปรากฏว่า โจทก์ได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้วตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ(9) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาตรา 29ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งต้องพิจารณาตามสภาพของกิจการ ที่ประกอบอยู่ว่าสมควรจะทำได้เพียงใดหนี้ของโจทก์เกิดจากการขายลดเช็คและ ทรัสต์รีซีท ลูกหนี้บางรายโจทก์ดำเนินคดีอาญาหรือฟ้องคดีแพ่งบางรายมิได้ฟ้องคดี เนื่องจากหนี้มีจำนวนเล็กน้อยไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแต่โจทก์ได้ให้คนติดตามทรัพย์สินของ ลูกหนี้ปรากฏว่าไม่มีที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ จึงไม่ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี สำหรับรายที่ศาลพิพากษาแล้ว ถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระ หนี้แล้ว จะนำเอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายหลังมาเป็นตัวกำหนดเจตนารมณ์ใน การแปล กฎหมายที่ใช้อยู่เดิมเพื่อเป็นการเพิ่มภาระของผู้เสียภาษียอมไม่ได้ โจทก์ จึงมีสิทธิที่จะจำหน่ายหนี้เหล่านั้นเป็นหนี้สูญในการคำนวณกำไรสุทธิได้

โจทก์ทำหลักทรัพย์ขาดบัญชีโดยความบกพร่องหรือผิดพลาดในการบริหารงานของโจทก์ ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเป็นหุ้นที่ซื้อจากผู้ใด จำนวนก็หุ้นเป็นเงินเท่าใด ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่แม้โจทก์จะมีผู้สอบบัญชีอนุญาตตรวจรับรองว่าโจทก์ได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์มาทดแทนส่วนที่หายไปก็ตาม ไม่ใช่เป็นกรณีจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลระฎาการ มาตรา 65 ทวิ(9) แต่ถือว่าเป็นรายจ่ายซึ่งโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามประมวลระฎาการ มาตรา65 ตริ(18).

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ เป็นเงินรวม ๑๑,๑๐๗,๐๕๗.๓๓ บาท และแจ้งเปลี่ยนแปลงผลการขาดทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๓ เป็นการไม่ถูกต้อง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว โจทก์ก็เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวคือในรอบระยะเวลาบัญชี ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์ได้จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และนำมาหักเป็นรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๒๖๓,๐๙๓.๒๐ บาท ทั้งนี้โจทก์ได้ปฏิบัติตามการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์มีผลขาดทุนจากหลักทรัพย์ขาดหายเป็นเงิน ๗,๓๑๒,๔๖๖ บาท จึงได้จำหน่ายหนี้สูญด้วย ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร โดยนำรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว

การให้โดยเสน่หา ค่ารับรองหรือบริการมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตี(๓) (๔) โจทก์จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยมิได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ(๙) กับโจทก์นำเงินจำนวน ๗,๓๑๒,๔๖๖ บาท โดยอ้างว่าเป็นผลขาดทุนเนื่องจากหลักทรัพย์ขาดหายนั้น เป็นการต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาพิจารณากลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า เรื่องการจำหน่ายหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่พิพาทกันนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่าหนี้ที่โจทก์จำหน่ายหนี้สูญมี ๒ ประการคือ หนี้ที่เกิดจากสินค้าขายลดเช็คและทรัสต์รีซีท เมื่อสัญญาครบกำหนดโจทก์ได้ทวงถามและมีการดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้บางรายในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คและศาลได้ออกหมายจับ ลูกหนี้บางรายโจทก์ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งและบางคดีเมื่อศาลพิพากษาแล้วโจทก์ได้ขอให้ศาลออกคำบังคับ ลูกหนี้บางรายโจทก์มิได้ฟ้องร้องเนื่องจากหนี้มีจำนวนน้อยไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี แต่โจทก์ได้ให้พนักงานของบริษัทติดตามตัวลูกหนี้และสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินใดพอที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในประการนี้จึงมีว่า การที่โจทก์ได้กระทำการเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชำระตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจำหน่ายเป็นหนี้สูญเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในเรื่องการจำหน่ายหนี้สูญนั้นประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๕ ทวิ(๙) ที่ใช้บังคับอยู่ในรอบปีภาษีที่พิพาทบัญญัติว่า "การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้ปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้

แล้ว เว้นแต่ตามพฤติการณ์ไม่อาจปฏิบัติการเช่นนั้นได้โดยสมควร แต่ถ้าได้รับ
ชำระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดให้นำมาคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
นั้น....." แม้ต่อมาภายหลังมีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องนี้ให้อำนาจออกกฎกระทรวง
และมีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะจำหน่ายหนี้สูญขึ้นมา
ก็ตาม แต่จะนำเอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นภายหลังนั้นมาเป็นตัวกำหนดเจตนารมณ์
ในการแปล กฎหมายที่ใช้อยู่เดิมเพื่อเป็นการเพิ่มภาระของผู้เสียภาษียอมไม่ได้ ใน
เมื่อบทกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่มีกรณีพิพาทนั้นบัญญัติไว้แต่เพียงว่า"จะกระทำได้อ
ต่อเมื่อได้ปฏิบัติการตามสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แล้ว" ซึ่งต้องพิจารณาว่าได้มีการ
การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการชวณชวายที่จะได้รับชำระหนี้อันจะต้อง
พิจารณาตามสภาพของกิจการที่ประกอบอยู่ สมควรจะทำได้เพียงใด ทั้งการจำหน่าย
หนี้สูญนั้นมิใช่เป็นการเด็ดขาดว่าเมื่อจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้วจะไม่มีรายได้จากหนี้ที่
จำหน่ายอีกเพราะยังมีบทบัญญัติต่อไปอีกว่า"แต่ถ้าได้รับชำระหนี้ในรอบระยะเวลา
บัญชีใดให้นำมาคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น" อันเป็นข้อแสดงให้
เห็นว่าการจำหน่ายหนี้สูญนั้นก็เพื่อมิให้มีข้อยุ่งยากในระบบบัญชีต่อเนื่องกันไปใน
หลายรอบระยะเวลาบัญชี การกระทำของโจทก์ก่อนที่จะจำหน่ายเป็นหนี้สูญนั้น นับ
ว่าโจทก์มิได้เพิกเฉยหรือไม่ชวณชวายในการที่จะให้ได้รับชำระหนี้ หนี้รายได้ที่ไม่มีการ
ฟ้องคดีเป็นหนี้จำนวนน้อยเมื่อโจทก์ทวงถามและสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ปรากฏ
ว่าไม่มีจึงไม่มีการฟ้องคดีแพ่ง หรือฟ้องคดีอาญาแล้วไม่ฟ้องคดีแพ่งนั้นการฟ้องคดี
แพ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะให้บังคับคดีก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะให้โจทก์เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เกินผลนอกเงยในทางทรัพย์สิน และที่ไม่ขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีนั้นเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่มีทรัพย์สินให้บังคับโจทก์ก็
ไม่สามารถที่จะระบุวิธีการบังคับไว้ในคำขอได้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๕(๓) ศาลฎีกาเห็นว่า การปฏิบัติการของโจทก์ดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว โจทก์

จึงมีสิทธิที่จะจำหน่ายหนี้เหล่านั้นเป็นหนี้สูญในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาท ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ทวิ(๙) มีบัญญัติไว้ในขณะที่มีกรณีพิพาทได้ โจทก์จึงขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในส่วนนี้ได้

ส่วนปัญหาที่โจทก์นำหลักทรัพย์ที่ขาดบัญชีเป็นเงิน ๗,๓๑๒,๔๖๖ บาท มาหัก เป็นค่าใช้จ่ายนั้น มิใช่เป็นกรณีจำหน่ายหนี้สูญตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ทวิ(๙) แต่เป็นเรื่องของการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิว่าโจทก์จะ นำมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตริ กำหนดไว้ได้หรือไม่ เห็นว่ารายจ่ายส่วนนี้เป็นรายจ่ายที่เกิดจากความบกพร่องหรือผิดพลาดในการบริหาร ของโจทก์เอง ซึ่งโจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าเป็นหุ้นที่ซื้อหรือรับมา จากผู้ใด จำนวนกี่หุ้น เป็นเงินเท่าใด ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่ แม้โจทก์จะมีผู้สอบ บัญชีอนุญาตตรวจรับรองว่าโจทก์ได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวซื้อหลักทรัพย์มาทดแทน ส่วนที่ขาดหายไปก็ตาม ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายซึ่งโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงิน ดังกล่าว ดังนั้นรายจ่ายรายการนี้จึงถูกต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตริ(๑๘) อุทธรณ์ของโจทก์ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำหน่ายหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีปีพิพาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างมา

(อุดม เฟื่องฟูง-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>